

1500236-70.2021.8.26.0573

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: JOSIAS MARTINS DE ALMEIDA JUNIOR

Comarca: Botucatu

Foro: Foro de Botucatu

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 31/03/2022

... réu; é suficiente para definir a finalidade de tráfico.

Como é sabido, o delito de tráfico de drogas não exige, para a sua configuração, a venda propriamente dita do entorpecente.

Nesse sentido, confira-se:

"O crime de tráfico de entorpecente é configurado ainda que não haja venda de tóxico, mas evidenciada somente a posse do produto ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Botucatu

Foro de Botucatu

1ª Vara Criminal

PRAÇA IOLE DINUCCI FERNANDES, SEM Nº, Botucatu-SP - cep 18606-572

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

1500236-70.2021.8.26.0573 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500236-70.2021.8.26.0573

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2213506/2021 - DEIC-6ª

DEL.P.I.F.C.L.DINHEIRO, 19486421 - DEIC-6ª DEL.P.I.F.C.L.DINHEIRO, 104/21/215 -

DEIC-6ª DEL.P.I.F.C.L.DINHEIRO, 2213506 - DEIC-6ª DEL.P.I.F.C.L.DINHEIRO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RAFAEL RIQUELME RODRIGUES

Réu Preso

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JOSIAS MARTINS DE ALMEIDA JUNIOR

Vistos.

RAFAEL RIQUELME RODRIGUES qualificado nos autos, foi denunciado e viu-se processado como incurso no artigo 33, caput, c.c. o artigo 40, inciso V, todos da Lei nº 11.343/06, porque no dia 8 de agosto de 2021, por volta das 16h30min, na Rodovia SP 280, na altura do KM 193, na cidade de Pardinho, nesta comarca, transportava, entre

Estados da Federação, para fins de tráfico, 150,754 Kg, peso bruto, de cocaína, acondicionados em 150 invólucros de plástico, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão (fls. 20/21), laudo de constatação provisória (fls. 14/19) e exame químico-toxicológico (a ser juntado).

Segundo apurado, Policiais civis receberam notícia anônima que um caminhão carreta estaria transportando drogas e armas relacionadas à organização criminosa PCC.

Sendo assim, em diligência pela Rodovia SP 280, os agentes de polícia avistaram um veículo com características similares às mencionadas na notícia, oportunidade em que deram ordem de parada ao denunciado, condutor do referido caminhão.

Em revista no caminhão, dentro da cabine, em um compartimento escondido, foi localizada toda a droga apreendida nos autos.

Sobreveio a prisão em flagrante do denunciado. Perante a Autoridade Policial, Rafael negou a traficância, afirmando que desconhecia a existência do entorpecente no interior da cabine do veículo (fls. 08).

O relatório final foi apresentado em 31/08/2021 (fls. 134/137).

A denúncia foi oferecida em 03/09/2021 (fls. 142/143).

Por decisão de 14/09/2021 foi determinada a notificação do réu (fls. 152/153).

Foi deferida a restituição dos veículos apreendidos nos autos (fls. 154).

A defesa do acusado apresentou resposta à acusação e, na mesma oportunidade, pugnou pela revogação da custódia cautelar (fls. 179/180).

O MP manifestou-se pelo indeferimento do pedido (fls. 184/185).

Foi proferida decisão indeferindo o pedido da defesa, recebendo a denúncia e determinando a citação do acusado (fls. 186).

O acusado foi notificado (fls. 195).

Foi designada audiência de instrução e julgamento (fls. 199).

O réu foi citado (fls. 230).

Durante a instrução criminal foram ouvidas duas testemunhas arroladas em comum pela acusação e defesa, uma testemunha arrolada pela defesa e, ao final, o réu foi interrogado (mídia de fls. 249).

O MP apresentou alegações finais escritas requerendo a condenação do réu nos termos da denúncia (fls. 259/266).

A defesa apresentou alegações finais escritas pugnando pela absolvição do acusado tendo em vista a fragilidade do conjunto probatório (fls. 270/278).

É o relatório.

Decido.

Trata-se de ação penal pública incondicionada que se destina a apurar a responsabilidade dos denunciados pela prática de condutas que, em tese, estariam a configurar o delito de tráfico de drogas entre estados da Federação.

Ao término da instrução criminal e após um atento exame das provas existentes nos autos, não há como se deixar de reconhecer que a materialidade e a autoria do crime descrito na denúncia restaram satisfatoriamente comprovadas.

Nesse sentido temos: o auto de prisão em flagrante (fls. 01); o auto de exibição e apreensão (fls. 20/21); o laudo de constatação (fls. 14/19); o laudo de exame químico toxicológico (fls. 176/178); o relatório (fls. 134/137); os depoimentos das testemunhas, e a versão do acusado.

Interrogado em Juízo, o réu afirmou que não possuía conhecimento sobre o entorpecente que foi localizado no caminhão em que trabalhava. Relatou que acompanhou o carregamento do veículo e, após, dirigiu-se até a sua residência para aguardar o horário da saída. Afirmou que durante a viagem foi abordado pelos policiais que informaram que havia algo ilícito no veículo. Relatou que dirigiram-se até a Seara onde a mercadoria foi descarregada e nada de ilícito foi localizado. Após, dirigiram-se até o Departamento de Investigações Criminais - DEIC, local onde foi realizada uma vistoria mais completa no caminhão sendo localizado entorpecente (essência do depoimento de fls. 249).

O policial civil Fabio Roberto da Silva relatou que receberam uma denúncia informando que uma carreta frigorífica estaria transportando entorpecente para São Paulo. Dirigiram-se até o local na posse do veículo e do logotipo da empresa no baú do caminhão. Avistado o veículo o mesmo foi abordado. Dentro do veículo estava o acusado, a esposa e três crianças. Indagado ele afirmou que não estava transportando nada ilícito. Acompanharam o acusado até a Seara onde foi realizada a descarregamento da mercadoria e nada de ilícito foi localizado. Conduziram o acusado até a Delegacia onde iniciou-se uma busca mais minuciosa em possíveis locais em que se escondem entorpecente. Após algum tempo foi localizado no interior da cabine, atrás do banco do passageiro, em um compartimento que possui uma cama, sendo que no encosto havia uma portinha onde foi localizado o entorpecente. Indagado, o acusado afirmou que não tinha conhecimento da droga localizada (essência do depoimento de fls. 249).

No mesmo sentido foram as declarações do policial civil Rafael Mota da Rocha o qual relatou que receberam a informação de que um caminhão viria para São Paulo e passaria entre Avaré e Pardinho após as 15h. Deslocaram-se até o local e depois de algum tempo localizaram a carreta com o logotipo LNG - Transportes, confirmaram o emplacamento e realizaram a abordagem. O motorista estava com a sua família e foi informado a respeito da denúncia, afirmando que não havia nenhuma irregularidade no caminhão. Acompanharam o acusado até a Seara onde foi realizado o descarregamento da carga não sendo localizado, dentro do baú refrigerado nada de ilícito. Deslocaram-se até o DEIC para realização de buscas mais minuciosas, sendo localizado, dentro do caminhão, atrás do banco, no local de descanso, foi deslocado o forro e haviam duas aberturas com parafusos, sendo localizada a droga em seu interior. Indagado, o acusado novamente informou que não tinha conhecimento daquela droga. Afirmou que o acusado relatou que estava vindo de Dourados, Mato Grosso, e iria para a Seara na Rodovia Anhanguera em São Paulo (essência do depoimento de fls. 249).

A testemunha de defesa, Sra. Daniela Santos dos Reis, esposa do réu, relatou que estava, juntamente com suas filhas, no caminhão no momento da abordagem. Afirmou que durante a viagem foram abordados por policiais que afirmaram que havia carga ilícita no caminhão. Informou que os policiais acompanharam o caminhão até a Seara onde foi realizado o descarregamento da carga e nada de ilícito foi localizado. Após, deslocaram-se até a delegacia onde não presenciou os diligências (essência do depoimento de fls. 249).

Tem-se assim que o réu negou os fatos a si imputados, afirmando que não tinha

conhecimento do entorpecente localizado no veículo.

Todavia, em que pese a negativa do acusado as provas produzidas nos autos são suficientes para uma condenação segura do réu.

Os policiais civis foram uníssonos em afirmar que receberam notícia dando conta de que um caminhão, cujas placas e o logotipo da empresa foram informados, estaria carregado com mercadoria ilícita e passaria entre as cidades de Avaré e Pardinho. De posse dessas informações deslocaram-se até o local, onde avistaram o veículo mencionado e realizaram a sua abordagem. Ao ser indagado o réu negou que estivesse transportando carga ilícita. Afirmaram, ainda, que após o descarregamento da mercadoria transportada nada de ilícito foi localizado, sendo o veículo e acusado encaminhados para o Departamento de Investigações Criminais – DEIC, local em que foram realizadas vistorias minuciosas e localizado o entorpecente em um compartimento secreto dentro da cabine, atrás do banco destinado ao descanso.

A testemunha de defesa, Sra. Daniela afirmou, apenas, que estava presente no momento da abordagem e da descarga da mercadoria na Seara oportunidade em que nada de ilícito foi localizado.

Assim, o conjunto probatório é robusto e seguro quanto à prática do tráfico interestadual pelo acusado.

A grande quantidade de droga apreendida, sua forma de acondicionamento, a denúncia envolvendo o veículo do acusado, tudo comprova a atividade de tráfico que era desenvolvida pelo acusado.

O acusado, por sua vez, não trouxe nenhuma prova a confirmar as suas alegações, de modo que não desincumbiu de seu ônus probatório.

Não parece crível que o acusado não soubesse que estava dirigindo um caminhão carregado de drogas, uma vez que como bem ponderou o Ministério Público, ele mostrou nervosismo quando os policiais disseram que iriam fiscalizar o caminhão. Ora, quem não deve, não teme! Elementar!

Ademais, o acusado sequer arrolou a suposta pessoa Bruno, por ele mencionado como sendo seu supervisor, para que pudesse corroborar suas alegações. Tudo isso, pela lógica das provas, mostra-se sugestivo na análise do presente caso.

Entender de outra forma, seria fechar os olhos para a realidade demonstrada pelo conjunto probatório.

O Juiz de Direito, analisando a questão no contexto, observada a livre convicção motivada, deve decidir segundo sua consciência, buscando o alcance das verdadeiras finalidades das Leis.

Nesse diapasão:

“PERANTE O NOVO DIREITO BRASILEIRO, O JUIZ CRIMINAL É CHAMADO A EXERCER O SEU NOBRE OFÍCIO COM A SUA PRÓPRIA CONSCIÊNCIA, COM SEU PRÓPRIO RACIOCÍNIO, COM SUA LIVRE CRÍTICA. JÁ NÃO SERÁ UM INTÉRPRETE ESCOLÁSTICO DA LEI, UM APLICADOR DE JUSTIÇA TARIFADA, UM ÓRGÃO AUTOMÁTICO DE FÓRMULAS SACRAMENTAIS, MAS UMA CONSCIÊNCIA LEVRE A REGULAR DESTINOS HUMANOS” (TACRIM-SP - Rel. VALENTIN SILVA - RT 501/307).

Os depoimentos dos policiais são coerentes. A quantidade de droga apreendida; a forma do seu acondicionamento; e a fantasiosa versão apresentada pelo réu; é suficiente para definir a finalidade de tráfico.

Como é sabido, o delito de tráfico de drogas não exige, para a sua configuração, a

venda propriamente dita do entorpecente.

Nesse sentido, confira-se:

“O crime de tráfico de entorpecente é configurado ainda que não haja venda de tóxico, mas evidenciada somente a posse do produto destinado a consumo de outrem. Configurando crime de perigo abstrato, o tráfico não exige efetiva oferta da droga a terceiro, pois o bem jurídico tutelado é a saúde pública. É condenável a simples possibilidade de distribuição (gratuita ou onerosa) do entorpecente” (RT 776/663).

Ainda:

“Não é dispensável a prova efetiva do tráfico para a formação de um juízo de certeza, pois tal convencimento pode resultar satisfatoriamente comprovado pelo conjunto de indícios e circunstâncias que cercam o agente envolvido”. (RT 729/542).

Fica bem tipificada a conduta prevista no artigo 33, “caput”, c.c artigo 40, inciso V, ambos da Lei de Tóxicos.

Diante da possibilidade da livre convicção motivada, lembremos que em se tratando de delitos clandestinos, a força dos indícios não pode ser desprezada. A respeito, vale anotar:

“PROVA INDICIÁRIA – FORÇA PROBANTE – NO QUE INTERESSA AO DIREITO PROCESSUAL, A FORÇA PROBANTE DOS INDÍCIOS É IGUAL À DE QUALQUER OUTRO MEIO DE PROVA – SE O ESPÍRITO HUMANO, NA MAIORIA DAS VEZES, NÃO ATINGE A VERDADE SENÃO POR ARGUMENTOS PROBATÓRIOS INDIRETOS, PARA EVIDENCIAR A CIRCUNSTÂNCIA IGNORADA COM O NEXO DE CAUSALIDADE, OU DE IDENTIDADE ESPECÍFICA, NÃO PODERIA, POIS, SER DESPREZADA, NOS JUÍZOS CRIMINAIS, A PROVA INDICIÁRIA, DÊS QUE CADA VEZ MAIS A INTELIGÊNCIA, A PRUDÊNCIA E A CAUTELA DOS CRIMINOSOS DIFICULTAM A PROVA DIRETA” (RT 728/478).

A prova coligida é firme e segura a evidenciar a prática do tráfico de drogas entre estados da Federação pelo acusado.

Outrossim, o laudo de fls. 176/178 resultou positivo para cocaína.

Não fica nenhuma dúvida para o julgador quanto à materialidade do delito e a destinação de tráfico daquelas drogas. Pontuo, ainda, que o tipo penal é de ação múltipla e conteúdo variado, estando bem tipificada a conduta pelo fato de o réu transportar drogas, entre Estados da Federação, para aqueles fins.

Assim, não resta dúvida de que no dia, horário e local descrito na denúncia, o acusado transportava drogas, entre Estados da Federação, para fim de tráfico ilícito, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

A conduta encontra tipicidade na exata correspondência com o delito definido no artigo 33, “caput”, c.c. artigo 40, inciso, V, ambos da Lei nº. 11.343/06.

Inexistem causas que afastem a ilicitude das condutas, excluam a culpabilidade do denunciado ou extingam a punibilidade, razão pela qual reconheço a ocorrência do delito e passo a aplicar a pena.

Atento ao que estabelecem os artigos 59 do Código Penal e o artigo 42 da Lei 11.343/06, os motivos, as circunstâncias, a culpabilidade de elevada intensidade, a potencialidade e grande quantidade de entorpecentes (150,754 Kg, peso bruto, de cocaína), quantidade essa suficiente para a disseminação na sociedade, tudo a atingir a juventude e a motivar a criminalidade violenta que se tem visto na sociedade, outra solução não se mostra razoável a não ser a elevação da pena-base. Fixo, portanto, a pena-base acima do mínimo legal previsto para espécie em 08

(oito) anos de reclusão e pagamento de 800 (oitocentos) dias-multa, no valor mínimo legal.

Majoro a pena de 1/6, em razão da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso V, da Lei nº 11.343/06, perfazendo-se em 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 931 (novecentos e trinta e um) dias-multa, no valor menor.

Nesse sentido, destaca-se aresto do Superior Tribunal de Justiça:

"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE AUMENTO DO TRÁFICO INTERESTADUAL. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS QUE EMBASAM A CONCLUSÃO DE QUE O PACIENTE DEDICA-SE ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - Em relação à causa de aumento de pena capitulada no artigo 40, inciso V, da Lei de Drogas, o v. acórdão evidenciou, com base em dados empíricos, a escolha do patamar de 1/3 (um terço), quais sejam, "considerando a distância da droga em relação ao seu destino final, já que as provas dos autos indicam que o apelado teria saído de Ponta Porã- MS rumo à Formosa- GO e foi preso em Alcínópolis-MS, ou seja, havia percorrido aproximadamente metade do trecho visado" (fl. 506). II - O eg. Tribunal de origem, de forma motivada e de acordo com o caso concreto, considerou o grande percurso alcançado pelo paciente para o transporte das drogas, fatores que apontam maior censura na conduta, demandando resposta penal superior, em atendimento aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena. Precedentes. III - Em relação ao tráfico privilegiado, o eg. Tribunal de origem considerou a quantidade e a natureza das drogas apreendidas, a saber, aproximadamente 937,195 kg de maconha e 4,960 kg de cocaína, bem como "a variedade das munições transportadas e a forma de execução do crime", para afastar o privilégio, motivação essa adequada e em consonância com o entendimento desta Corte. Precedentes. Agravo regimental desprovido (AgRg no HC 445.766/MS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 02/08/2018, DJe 08/08/2018).

Não se vislumbram agravantes e atenuantes, bem como causas de diminuição da pena.

O réu não faz jus ao disposto no artigo 33, §4º, da Lei nº. 11.343/06, pois a grande quantidade e potencialidade do entorpecente apreendido demonstram, por si só, o grau de envolvimento com o tráfico e que não se trata de "marinheiro de primeira viagem". Assim, o réu não pode ser tratado igual aos traficantes neófitos, que tem ao seu favor a causa de diminuição de pena acima mencionada. Entender de forma contrária seria no mínimo ferir o princípio da isonomia, e dar um tratamento benéfico àqueles que traficam em larga escala, algo não pretendido pela Lei 11.343/06.

Nos termos do referido dispositivo legal, entendo que o magistrado poderá reduzir a pena fixada ao agente - de um sexto a dois terços - desde que este seja primário, não possua antecedentes criminais, não se dedique a atividades criminosas, nem integre organização criminosa.

Cuida-se, pois, de faculdade que o Juiz de Direito usará ou não, tendo em vista as circunstâncias do caso concreto, e não direito subjetivo do acusado. Na aplicação do preceito o Juiz deve verificar, também, a culpabilidade do agente e as circunstâncias do crime, sem o que estará ferindo o princípio da individualização da pena. E, na hipótese vertente, repito, tendo em vista as circunstâncias que envolveram a prisão do réu, não há dúvidas de que se dedicava ao comércio ilícito de entorpecente e, portanto, ostenta periculosidade maior. Assim, inviável a diminuição de pena supramencionada.

Nesse diapasão, cumpre trazer à baila recente acórdão prolatado pelo E. Tribunal de Justiça de São Paulo, em autos sentenciados por este magistrado, assim ementado:

"APELAÇÃO. TRÁFICO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES. FUNDAMENTAÇÃO "PER RELATIONEM". POSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO EVIDENCIAM A NARCOTRAFICÂNCIA. PENA MANTIDA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA, ANTE A EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES, EM RAZÃO DA FIXAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA N. 231, DO STJ. AFASTAMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, §4º, DA LEI N. 11.343/06. RÉU QUE SE DEDICA A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REGIME FECHADO. IMPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO.

1. A remissão feita pelo Magistrado referindo-se, expressamente, aos fundamentos (de fato e/ou de direito) que deram suporte a anterior decisão (ou, então, a Pareceres do Ministério Público ou, ainda, às informações prestadas por Órgão apontado como coator) constitui meio apto a promover a formal incorporação, ao ato decisório, da motivação a que o juiz se reportou como razão de decidir, tal como se verifica na espécie. Fundamentação "per relationem". Inexistência de afronta à norma constitucional insculpida no art. 93, IX, da Constituição Federal. Precedentes do STF (AI 825.520 AgR-ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, j. 31.05.2011; AI 814.640/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 02.12.2010; HC 92.020/DF, Rel. Min. Joaquim Barbosa, j. 21.09.2010; HC 101.911/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 27.04.2010; HC 100.221/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 04.05.2010; HC 94.384/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 02.03.2010; Emb. Decl. MS 25.936-1/DF, Rel. Min. Celso de Mello, j. 13.06.2007; HC 98.814/RS, Rel. Min. Ellen Gracie, j. 23.06.2009; HC 94.243/SP, Rel. Min. Eros Grau, j. 31.03.2009; HC 96.517/RS, Rel. Min. Menezes Direito, j. 03.02.2009; RE 360.037/SC, Rel. Min. Cezar Peluso, j. 07.08.2007; HC 75.385/SP, Rel. Min. Nelson Jobim, j. 07.10.1997).

2. A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas foram devidamente comprovadas. Substância entorpecente encontrada na posse do réu.

3. Os depoimentos judiciais de policiais, militares ou PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO 1ª Câmara Criminal Extraordinária Voto n. 3.999 - Apelação n. 0006177-49.2014.8.26.0079 3 civis e de guardas civis, têm o mesmo valor dos depoimentos oriundos de quaisquer outras testemunhas estranhas aos quadros policiais. Entendimento contrário seria e é chapado absurdo, porque traduziria descabido e inconsequente preconceito, ao arrepio, ademais, das normas Constitucionais e legais. No duro, inexiste impedimento ou suspeição nos depoimentos prestados por policiais, militares ou civis ou por guardas civis, mesmo porque seria um contrassenso o Estado, que outrora os credenciara para o exercício da repressão criminal, outorgando-lhes certa parcela do poder estatal, posteriormente, chamando-os à prestação de contas, perante o Poder Judiciário, não mais lhes emprestasse a mesma credibilidade no passado emprestada. Logo, são manifestas a ilegalidade e mesmo a inconstitucionalidade dos entendimentos que subtraíssem, "a priori", valor dos sobreditos depoimentos judiciais pelo simples fato de terem sido prestados por pessoas revestidas da qualidade de policiais "lato sensu". Precedentes do STF (HC 87.662/PE, Rel. Min. Carlos Ayres Brito, j. 05.09.06; HC 73.518-5 Rel. Min. Celso de Mello, DJU 18.10.96; HC 70.237, Rel. Min. Carlos Velloso, RTJ 157/94) e do STJ (AgRg no AREsp 262.655/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 06.06.13; HC 177.980/BA, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 28.06.11; HC 149.540/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 12.04.11; HC 156.586/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 27.04.10).

Outrossim, especificamente quanto aos guardas civis, incide a inteligência da Lei n. 13.022/14, que amplia a restrita interpretação que se havia do art. 144, §8º, da Constituição Federal, dando-lhes, dentre outras competências específicas, as funções de colaboração na apuração penal e na defesa da paz social. Logo, as Guardas Municipais (guardas civis) estão investidas na incumbência da garantia da paz social, atuando na prevenção da prática de crimes, podendo, inclusive, atuar de forma a impedir a sua ocorrência, ou no caso de flagrante, conferir meios para subsidiar a apuração do fato criminoso. Precedentes do STJ (HC 290.371/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 27.05.14; RHC 45.173/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 26.05.14; HC 109.105/SP, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 23.02.10).

4. Pena mantida conforme fixada na Origem.

5. Impossibilidade de redução da pena abaixo do mínimo legal ante o reconhecimento

de circunstâncias atenuantes. Entendimento da Súmula n. 231, do STJ.

6. Tem-se entendido, corretamente, frise-se, que a conduta social do réu, o concurso de agentes, a quantidade e a natureza da substância entorpecente, a variedade das substâncias entorpecentes, os petrechos utilizados pelo criminoso e as circunstâncias da apreensão da substância entorpecente servem, primacialmente, como amparo probatório para o reconhecimento da dedicação do réu à atividade criminosa. Precedentes do STF.

7. Regime inicial de cumprimento de pena para o crime de tráfico de drogas será o fechado, medida esta estabelecida em perfeita harmonia com o tratamento diferenciado e mais rígido conferido pela própria Constituição Federal aos crimes hediondos e equiparados (art. 5º, XLIII), não cumprindo ao Poder Judiciário analisar a conveniência e a adequação da política criminal do seu tratamento, matéria reservada ao Poder Legislativo, Órgão constitucionalmente competente para tanto.

8. Improvimento do recurso defensivo. (TJ/SP, Apelação Criminal n. 0006177-49.2014.8.26.0079, 1ª Câmara Criminal Extradordinária, Des. Relator Airton Vieira, julgado em 03 de fevereiro de 2016, grifei).

A pena restritiva de liberdade será cumprida em regime inicialmente fechado, consoante art. 2º., §1º., da Lei nº. 8.072/90, na redação dada pela Lei nº. 11.464/2007.

Torno definitiva a pena em 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 931 (novecentos e trinta e um) dias-multa, no valor menor.

Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR RAFAEL RIQUELME RODRIGUES, ao cumprimento da pena de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 931 (novecentos e trinta e um) dias-multa, no valor menor, por infração ao artigo 33, "caput", c.c. artigo 40, inciso V, ambos da Lei no 11.343/06.

Decreto o perdimento dos bens apreendidos (fls. 20/21), com exceção do que já fora restituído no decorrer do processo, na forma do artigo 63 da Lei nº. 11.343/06, pois vinculados à prática do comércio ilícito, não havendo nos autos qualquer prova em contrário. Expeça-se o necessário, oportunamente.

Caso algum dos bens apreendidos não possuam qualquer valor comercial, deixo de decretar o seu perdimento e autorizo a sua destruição, nos termos dos artigos 25 a 28, da Portaria SENAD nº 01, de 10/01/2020. Expeça-se o necessário, oportunamente.

O réu, se insatisfeito com a decisão, não poderá recorrer em liberdade. Recomende-se o réu na unidade prisional em que ele se encontra.

Em que pese o disposto no artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal, com redação dada pela Lei nº 12.736/12, deixo de aplicar a detração no presente caso porque o sentenciado, por ser primário, não cumpriu 2/5 da pena, nos termos do artigo 2º, §2º, da Lei nº 8.072/90. A detração a ser realizada pelo juiz de conhecimento, conforme determinado pela nova lei, é apenas para fins de regime de pena, ou seja, em relação apenas ao início de cumprimento da pena, de modo que se este não for alterado, não pode haver cálculos para diminuir a reprimenda, sob pena de se interferir na competência do Juízo da Execução Penal. Assim, no presente caso, o regime de cumprimento de pena não será alterado, não obstante o período de prisão preventiva do sentenciado.

Anoto a recente decisão prolatada pelo E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao apreciar recurso de sentença proferida por este magistrado:

"Incêndio qualificado - Confissão judicial - intenção de causar incêndio bem comprovada - Fogo em casa habitada, com exposição dos vizinhos e demais moradias a

perigo - Palavras da vítima e policiais - Responsabilidade comprovada - Dolo caracterizado - Condenação mantida; Incêndio qualificado - Progressão de regime - Aplicação do art. 387, §2º do Código de Processo Penal - Benefício exige o cumprimento de condições objetivas e subjetivas - Questão a ser aferida pelo juízo das execuções - Exegese do art. 66, inciso III, "c", da Lei nº 7.210/84 - Recurso improvido". (Apelação criminal n. 3004354-23.2013, 4ª Câmara de Direito Criminal, Des. Relator Alexandre Almeida, julgado em 27 de abril de 2016).

Expeça(m)-se certidão(ões) de honorários ao(s) defensor(es) dativo(s), conforme Convênio Defensoria/OAB, se o caso.

Transitada esta em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados.

Por fim, nos termos do Provimento CSM nº 2482/2018 (DJE 24/10/2018, p. 02/03) e artigo 525 das Normas Judiciais da Corregedoria Geral da Justiça, defiro a incineração das amostras guardadas para contraprova. Oportunamente, expeça-se o necessário.

Custas na forma da lei.

P. R. I. C.

Botucatu, 31 de março de 2022.

Josias Martins de Almeida Júnior
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA